



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 1220 DEL 29/12/2025

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3.1PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE: DETERMINA PER LAFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VALIDAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE DEI NUMERI CIVICI CON INTEGRAZIONE DEI DATI NNCSU CON API SU PDND, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA),CIG: B9A24D6E4D; CUP: I51J25002450006 AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI DEMOGRAFICI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3.PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI VALIDAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE DEI NUMERI CIVICI CON INTEGRAZIONE DEI DATI NNCSU CON API SU PDND, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), CIG: B9A24D6E4D; CUP: I51J25002450006

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il decreto del Sindaco n. 55 del 30/06/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona alla Dr.ssa Manuela Colacchi;

Visto il provvedimento dirigenziale prot. n.55521 del 01/10/2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile Elevata Qualificazione del Servizio Demografico alla Dr.ssa Antonietta De Luca fino al 31/12/2025;

Premesso che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN – 13/07/2021 e notificato all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021, prevede, tra l'altro, l'obiettivo di realizzare una PA Digitale entro il 2026;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-Legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2021 di istituzione nell’ambito del
- Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri dell’Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell’art.8, comma, 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77;
- il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i., relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli investimenti del PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2021 ad oggetto “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;
- le Misure M1C1 “Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA” previste dal PNRR;

Considerato che:

- i principi trasversali previsti dal PNRR sono: il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- ricorrono gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi;
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;
- • il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del
- Regolamento (UE) 2021/241, che all’art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i
- pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
- coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- “Italia Domani”, il Piano di Ripresa e Resilienza presentato dall’Italia, prevede investimenti e un
- coerente pacchetto di riforme, a cui sono allocate risorse per 191,5 miliardi di euro finanziati
- attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, lo strumento chiave del NGEU2 e 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il Decreto-legge n.59 del 6 maggio 2021 a valere sullo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile 2021;

• **“Italia digitale 2026”** è il piano strategico per la transizione digitale e la connettività promosso dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD), all’interno di “Italia domani” che si pone i seguenti obiettivi:

- Diffondere l’identità digitale, assicurando che venga utilizzata dal 70% della popolazione;
- Colmare il gap di competenze digitali, con almeno il 70% della popolazione che sia digitalmente abile;
- Portare circa il 75% delle PA italiane a utilizzare servizi in cloud;
- Raggiungere almeno l’80% dei servizi pubblici essenziali erogati online;
- Raggiungere, in collaborazione con il MISE, il 100% delle famiglie e delle imprese italiane con reti a banda ultralarga;

• **“PA digitale 2026”** è il sito del Dipartimento per la trasformazione digitale, guidato dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, che permette alle PA di accedere ai fondi di Italia digitale 2026, avere informazioni sugli avvisi dedicati alla digitalizzazione della PA, fare richiesta di accesso ai fondi e rendicontare l’avanzamento dei progetti;

Tenuto Conto che sul sito **www.padigitale2026.gov.it** sono stati pubblicati dal Ministero per l’Innovazione e Transizione Digitale gli avvisi pubblici destinati ai Comuni e in particolare per quanto di rilievo ai fini della presente determinazione ***l’Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati – ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) – COMUNI (MAGGIO 2025)”*** finanziato dall’Unione Europea;

Visti:

- il DL 76/2020 e s.m.i. recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- il DL 77/2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il DPCM 7/12/2021 recante “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 recante “*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*”;
- l’art. 225 co. 8 del D.lgs. 36/2023;

Dato atto che:

- questo Comune ha presentato la candidatura n. 122501 del 11/09/2025 di ammissione al finanziamento a valere sul PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” ANNCSU, per l’integrazione API PDND dei numeri civici georeferenziati;
- con Decreto n. 90 - 2 / 2025 - PNRR è stata accolta tale richiesta ed al contempo assegnato al comune di Monterotondo un contributo per complessivi € 18.990,54 per il finanziamento del piano di migrazione nell’ambito della Misura 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – ANNCSU COMUNI MAGGIO 2025 - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU;
- è stato pertanto acquisito il Codice CUP ***I51J25002450006***, comunicato tramite piattaforma PADIGITALE nel termine stabilito dall’avviso PNRR;
- tale progetto di migrazione non è stato finanziato da altri fondi pubblici, nazionali, regionali o europei in ottemperanza al principio di addizionalità del sostegno sancito dall’art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

Preso atto del cronoprogramma degli adempimenti richiesti per la liquidazione del contributo concesso a questo Ente nell'ambito della Misura in oggetto, che prevede le seguenti scadenze:

- contrattualizzazione del fornitore entro 60 giorni dall'assegnazione del finanziamento;
- completamento delle attività: entro 60 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore;

Precisato pertanto il finanziamento della citata Misura PNRR, assegnato con **Decreto n. 90 - 2 / 2025 – PNRR**, e , risulta iscritto nel bilancio 2025 al capitolo di entrata n. 837300 correlato al capitolo di spese 184300;

Tenuto conto che al fine di rispettare gli adempimenti previsti dall'Avviso Pubblico Investimento 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – ANNCSU COMUNI MAGGIO 2025 - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU, per il quale è stato assegnato a questo ente il contributo sopra indicato, si rende necessario, in attuazione del piano di cui alla candidatura n. **122501** del 11/09/2025, procedere al conferimento dei dati georeferenziati relativi a tutti i numeri civici del territorio del comune di Monterotondo, integrando ed inviando i dati georiferiti tramite PDND alla banca dati ANNCSU (Anagrafe Nazionale Numeri Civici e Strade Urbane), secondo le specifiche tecniche ISTAT e Agenzia delle Entrate.

Richiamato l'art. 11 del citato Avviso rubricato "Obblighi del soggetto attuatore.

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria e del principio di proporzionalità e della specificità delle prestazioni richieste nonché stante la collocazione geografica della Città di Monterotondo distante dai territori di confine nazionale.

Atteso che in base all'art. 50 co. 1 lett. b) D.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di uno o più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 264 del 18/03/2025, è stato affidato, a seguito di espletamento di apposita procedura di gara, il servizio di fornitura della suite applicativa gestionale HyperSIC erogata in modalità Software as a Service certificata AgID per il Comune di Monterotondo, alla società APKAPPA s.r.l. con sede legale in Via Mohandas Karamchand Gandhi 24 A Reggio Emilia (RE) CAP 42123 - P.IVA N. 08543640158, che comprende i moduli dei Servizi Demografici fino al 30/06/2028;

Visto l'art. 49, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 che testualmente recita: "In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto"

Dato atto che ricorre quanto previsto dall'art. 49, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 in quanto:

- la prestazione richiesta consiste nello sviluppo del software client e nella sua integrazione diretta nel Gestionale territoriale del Comune (piattaforma HyperSIC, strettamente legata al sistema gestionale attualmente utilizzato nel Comune di Monterotondo fornito e mantenuto in via esclusiva dalla Apkappa S.r.l. proprietaria dei codici sorgenti dell'applicativo di estrazione dati, importazione, gestione e upgrade con cui vengono amministrati i dati e i documenti dei servizi comunali della Toponomastica e dell'Anagrafe dell'Ente;

Precisato che:

- l'affidamento alla società APKAPPA, attuale affidatario della suite applicativa gestionale HyperSIC erogata in modalità Software as a Service certificata AgID per il Comune di Monterotondo, comporta altresì per l'Ente un risparmio in termini economici in quanto il medesimo ha offerto in modo gratuito la fornitura della necessaria formazione al personale interessato, gli aggiornamenti e l'assistenza fino al 31/12/2027 nonché esclude altresì possibili rischi di interruzione del servizio durante il passaggio tra i sistemi a garanzia degli obiettivi di efficacia ed efficiente nonché di risultato perseguiti dall'ente.

- l'operatore economico APKAPPA S.r.l risulta in possesso dei previsti requisiti professionali e che fino ad oggi ha garantito la regolare esecuzione dell'appalto affidato sopra riferito nei modi e nei termini pattuiti e che pertanto risulta idoneo a fornire i servizi di integrazione di cui alla citata Missione PNRR;

Dato atto che in data 28/11/2025 è stata indetta una procedura di ODA - Ordine Diretto n. 8838630, ID n. 1358793 generato sul MePA con l'operatore economico Soc APKAPPA s.r.l. con sede legale in Via Mohandas Karamchand Gandhi 24 A Reggio Emilia (RE) CAP 42123 - P.IVA N. 08543640158 per l'affidamento del servizio di validazione e georeferenziazione dei numeri civici con integrazione dei dati NNCSU con API su PDND - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE *finanziato dal PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati – ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) – COMUNI (MAGGIO 2025* , conclusasi con l'offerta dell'importo pari ad € 11.800,00, oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 14.396,00 (IVA inclusa);

Dato atto della congruità del prezzo praticato del citato operatore economico in quanto il medesimo è in grado di fornire il servizio di cui trattasi rispondente alle esigenze dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

Visto l'art. 50 c.1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, ai sensi del quale le Stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 140.000 euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;

Dato atto che per il servizio in oggetto non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici e nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 1 lettera a) e b), del D.Lgs. 36/2023 poiché di importo stimato inferiore ad € 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione.

Visti:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 comma 1 del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010;

Verificato che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Richiamato l'Allegato I.1 del Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata

discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

Dato atto, altresì:

- Ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs n. 36/2023;
- Ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

Precisato, pertanto, in attuazione delle disposizioni dell'art. 17, comma 2, del Codice che sono individuati i seguenti elementi essenziali dell'affidamento:

- *La finalità del contratto*: è quella di garantire il conferimento dei dati georeferenziati relativi a tutti i numeri civici di pertinenza all'interno della banca dati ANNCSSU;
- *l'oggetto del contratto*: l'affidamento del servizio di validazione e georeferenziazione dei numeri civici con integrazione dei dati ANNCSSU con API su PDND - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE così dettagliato:
 - Costituzione banca dati ANNCSSU
 - Attivazione servizio cartografico
 - Erogazione servizi digitali per integrazione con PDND
 - Supporto e affiancamento operativo
 - Funzionalità di aggiornamento banca dati fino al 31/12/2027
 - Formazione
- *motivazione di scelta dell'affidatario*: l'operatore economico soddisfa tutti i requisiti di ordine generale prescritti dal D.Lgs. 36/2023, nonché i requisiti di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria e annovera un'esperienza pluriennale nell'erogazione di servizi in favore di amministrazioni pubbliche, andando così a soddisfare i principi generali di efficacia, efficienza ed economicità richiesti dal Codice dei contratti
- *la procedura di scelta del contraente* adottata è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. B del D.lgs. 36/23, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014
- *le clausole ritenute essenziali* sono contenute nell'offerta presentata dall'operatore economico e nella documentazione inserita nella trattativa generata dal sistema Ordine Diretto n. 8838630, procedura n. 1358793 sul MePA, codice APKPNRRANNCSSU.F3;

Di dare atto che la stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023 avverrà mediante sottoscrizione digitale dell'Ordinativo di Esecuzione Immediata scaricato dal sistema MEPA, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale

Dato atto ai sensi dell'art. 52 co.1 del D.Lgs. 36/2023 che indica “Nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”

Reso, inoltre, noto che il legale rappresentante di APKAPPA s.r.l. ha dichiarato, ai sensi del T.U.445/2000 e ss.mm.ii, il possesso dei requisiti morali e di qualificazione previsti ed in particolare:

- l'insussistenza delle cause d'esclusione di cui all'art. 94-95 del D.lgs. n.36/2023;
- il possesso dei requisiti speciali necessari di cui all'art.100 della medesima norma sopra richiamata;
- l'insussistenza di condizioni di parentela o di affinità con amministratori, dirigenti e/o dipendenti del Comune di Monterotondo responsabili del presente procedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 190/2012, e che non sussistono conflitti d'interesse ai sensi dell'art.16 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
- il rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (divieto del cd. pantouflage), non avendo concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo, o attribuito incarichi, a ex dipendenti o incaricati del Comune di Monterotondo, che abbiano esercitato, negli ultimi 3 anni di servizio presso il Comune, poteri autoritativi e negoziali nei confronti della propria società;
- l'accettazione del Codice di comportamento del Comune di Monterotondo approvato ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 62 ss.mm.ii;
- che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolto anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01 del codice, è quello: Terziario Distribuzione e Servizi – Commercio;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3, Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7, Legge 217/2010;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto il contratto relativo al presente affidamento si intende esente dall'imposta di bollo in quanto inferiore a euro 40.000,00

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella la Dr.ssa Antonietta De Luca, per l'affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- che con riferimento all'art. 15, comma 6, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto, non si ritiene necessario istituire una struttura di supporto al RUP, né destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo complessivo dell'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza ai medesimi
- che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell'intervento ed individuato il creditore dell'Ente;
- che l'affidatario è soggetto al rispetto dei principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (di seguito, "DNSH"), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra gli altri, ai principi del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali come previsto dall'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108/2021;
- che si provvederà agli adempimenti in materia di trasparenza di cui all'art. 28 del D.lgs. in apposita sezione del profilo del committente consultabile al link www.comune.monterotondo.rm.it;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 3.3, della delibera ANAC n. 264/2023, i dati relativi alla procedura in oggetto sono stati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC di cui al collegamento ipertestuale Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e saranno ivi pubblicati;

Rilevato che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010), alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara CIG: **B9A24D6E4D**

Precisato che il documento unico di regolarità contributiva DURC, Prot. INAIL n. 50762605 data di richiesta attesta la regolarità contributiva con scadenza validità 21/01/2026, che si allegato alla presente

Vista l'acquisizione da parte di questo Ente del modulo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010;

Precisato che:

- l'importo del contratto da affidare è di € 14.396,00 (*ovvero euro 11.800,00 + Iva del 22% pari ad € 2.596,00*) e pertanto risulta necessario assumere un Impegno di Spesa;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell'intervento ed individuato il creditore dell'Ente;
- il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dipartimento del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012;

Rilevato che in relazione alla determinazione dell'Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture n. 3/2008 del 5 marzo 2008, la tipologia del servizio esclude preventivamente la

predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) e la conseguente stima dei costi di sicurezza;

Dato atto:

- che l'istruttoria informale, a cura del RUP, è stata finalizzata all'individuazione di un operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D.lgs. n. 36/2023, ha consentito di individuare, quale soggetto affidatario del servizio in oggetto, la società APKAPPA SRL in ragione della comprovata esperienza della stessa all'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui trattasi e della congruità del preventivo presentato;
- il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dipartimento del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la presente determinazione proposta e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, che oltre a quanto sopra illustrato stabilisce altresì:

1. di affidare, mediante affidamento diretto, ai sensi dell' Art. 50 Co. 1 Lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per l'esecuzione del servizio di "Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNCSU) tramite piattaforma PDND*Territorio Comunale*ANNCSU – Aggiornamento coordinate" CUP I51J25002450006 CIG: B9A24D6E4D in favore di APKAPPA s.r.l. con sede legale in Via Mohandas Karamchand Gandhi 24 A Reggio Emilia (RE) CAP 42123 - P.IVA N. 08543640158 per un importo di € 11.800,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 14.396,00, alle condizioni contenute nell'ordine di acquisto MEPA Ordine Diretto n. 8838630, procedura n. 1358793 inserito sul MePA che si allega al presente provvedimento, finanziato dalla Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU) – Comuni (maggio 2025)" - PNRR M1C1 investimento 1.3 "dati e interoperabilità" finanziato dall' Unione Europea – NextGenerationEU,

Di accertare in entrata la somma del finanziamento PNRR assegnato all'Ente pari ad € 14.396,00 sul Capitolo 837300 del Bilancio corrente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti;

Visto il D.Lgs. 97/2016 sugli obblighi di pubblicità e trasparenza;

Vista la Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto lo statuto dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza in materia e in forza degli atti e dei riferimenti citati.

DETERMINA

Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

1. di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la presente proposta di determinazione predisposta e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, rimessa in allegato, che stabilisce:
2. di affidare, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 Co. 1 Lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per l'esecuzione del servizio di "Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle

Strade Urbane (ANNCSU) tramite piattaforma PDND*Territorio Comunale*ANNCSU – Aggiornamento coordinate” CUP I51J25002450006CIG: B9A24D6E4D in favore di APKAPPA s.r.l. con sede legale in Via Mohandas Karamchand Gandhi 24 A Reggio Emilia (RE) CAP 42123 - P.IVA N. 08543640158 per un importo di € 11.800,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 14.396,00, alle condizioni contenute nell’ordine di acquisto MEPA Ordine Diretto n. 8838630, procedura n. 1358793 inserito sul MePA che si allega al presente provvedimento , finanziato dalla Misura 1.3.1. “Piattaforma Digitale Nazionale Dati - archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU) – Comuni (maggio 2025)” - PNRR M1C1 investimento 1.3 “dati e interoperabilità” finanziato dall’ Unione Europea – NextGenerationEU,

3. **Di accertare** in entrata la somma del finanziamento PNRR assegnato all’Ente pari ad € 14.396,00 sul Capitolo 837300 del Bilancio corrente;
4. **Di assumere** un impegno di spesa dell’importo di € 11.800,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 14.396,00 in favore di APKAPPA s.r.l., con imputazione sul Capitolo di Spesa 1843.00 esercizio finanziario 2025 denominato “ PNRR "Investimento Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU) - comuni (Maggio 2025) - CUP I51J25002450006” del bilancio comunale, nel rispetto nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’Allegato n. 4.2 del D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i, in considerazione dell’esigibilità della medesima, come di seguito indicato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO	Missione/ Programma/ Titolo Macroaggregato	IMPORTO	IMPEGNI CONTABILI ED ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
184300	Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 110	€ 14.396,00	2025
Beneficiario: APKAPPA s.r.l. con sede legale in Via Mohandas Karamchand Gandhi 24 A Reggio Emilia (RE) CAP 42123 - P.IVA N. 08543640158		CIG: B9A24D6E4D SIOPE: 1.10.99.99.999	

2. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all’art. 147 - bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Procedimento Dr.ssa Antonietta De Luca, ancorché non materiale apposto, e della Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, la Dr.ssa Colacchi Manuela;
4. Di trasmettere il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dipartimento del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l’apposizione del visto ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 attestante la copertura finanziaria;

5. Di dare atto che la stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023 avverrà mediante sottoscrizione digitale dell'Ordinativo di Esecuzione Immediata scaricato dal sistema MEPA, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale
6. Di dare atto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17 d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e dell'art. 15 del Dlgs 36/2023 è la Responsabile del Servizio Demografico, Dr.ssa Antonietta De Luca;
8. Di precisare che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e documentazione il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e la regolarità contributiva;
9. Di dare atto che il Comune di Monterotondo, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni dei requisiti prescritti ai sensi degli art. 94-98 del D.Lgs. 36/2023, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
10. Di dare atto che per le attività oggetto del presente affidamento non si rileva la necessità di redazione del DUVRI poiché non ci sono rischi da interferenza;
11. di dare atto:
 - che l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
 - che l'affidatario è soggetto al rispetto dei principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (di seguito, "DNSH"), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra gli altri, ai principi del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali come previsto dall'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108/2021;
12. Di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione della spesa, previa presentazione di regolare fattura elettronica e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate, con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
13. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett e) della 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti della Responsabile Unica del Procedimento, Dr.ssa Antonietta De Luca e della Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, la Dr.ssa Manuela Colacchi;
14. di dare atto, inoltre che la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza ed è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
15. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Monterotondo;

16. Di dare atto che entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto dei contratti, si provvederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
17. Di disporre l'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza, di cui all'art.28 del Dlgs n.36/2023 in apposita sezione del profilo del committente consultabile al link: www.comune.monterotondo.rm.it e la pubblicazione dei dati relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC al link Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
18. Di disporre la pubblicazione del presente atto:
- all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente>Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e della delibera ANAC n. 264/2023 articolo 3, comma 3.3, ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
 - nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente>Provvedimenti>Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

La Titolare E.Q.
del Servizio Demografico
Dr.ssa Antonietta De Luca

La Dirigente del Dipartimento Servizi
Servizi alla persona
Dr.ssa Manuela Colacchi

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1451 del 17/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
Manuela Colacchi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

MANUELA COLACCHI in data 29/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1451**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA**

Ufficio Proponente: **Servizi demografici**

Oggetto: **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3.1PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE: DETERMINA PER LAFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VALIDAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE DEI NUMERI CIVICI CON INTEGRAZIONE DEI DATI NNCSU CON API SU PDND, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA),CIG: B9A24D6E4D; CUP: I51J25002450006 AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e del'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **29/12/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 29/12/2025